

Der vorliegende Arbeitsvertrag berücksichtigt die Erfordernisse des L-GAV.

## Arbeitsvertrag für Mitarbeiter/in mit unregelmässigem Pensum (z.B. "Aushilfen" im Stundenlohn)

zwischen \_\_\_\_\_ Arbeitgeber/in  
und

Name/Vorname \_\_\_\_\_ Mitarbeiter/in

Strasse \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Handy \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Zivilstand \_\_\_\_\_ Anzahl Kinder \_\_\_\_\_

Krankenkasse (vom Mitarbeitenden selbst abgeschlossen) \_\_\_\_\_ Ausländerausweis \_\_\_\_\_ AHV-Nr. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Zur Erhöhung der Lesefreundlichkeit wird vorliegend vereinfachend auf die weibliche Form "Mitarbeiterin" verzichtet und an dieser Stelle vorab der Oberbegriff "Mitarbeitende" verwendet.

### 1. Vertragsbeginn/Funktion/Beschäftigung

Der vorliegende Vertrag tritt mit Unterzeichnung vollumfänglich an die Stelle allfälliger vorangehender Vereinbarungen und ersetzt diese vollständig.

Dieser Vertrag tritt nur in Kraft, sofern die notwendigen Arbeitsbewilligungen erteilt werden.

a) Vertragsbeginn: \_\_\_\_\_

b) Funktion: \_\_\_\_\_

Dem Mitarbeitenden können vorübergehend auch andere Arbeiten im Betrieb oder an einem zumutbaren anderen Arbeitsort zugewiesen werden.

c) Beschäftigung in Raucherbetrieben und Raucherräumen (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante aa)

☐ aa) Der Mitarbeitende stimmt einer Beschäftigung in einem Raucherbetrieb oder in Raucherräumen zu.

☐ bb) Der Mitarbeitende lehnt eine Beschäftigung in einem Raucherbetrieb oder in Raucherräumen ab.

### 2. Vertragsdauer (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☐ a) Der Vertrag wird auf **unbestimmte Zeit** abgeschlossen. Er ist gemäss Ziff. 3 und 4 **kündbar**.

☐ b) Der Vertrag wird auf **bestimmte Zeit** abgeschlossen. Er dauert bis am \_\_\_\_\_, ist aber während der Vertragsdauer gemäss Ziff. 3 und Ziff. 4 **kündbar**.

☐ c) Der Vertrag wird auf **bestimmte Zeit** abgeschlossen. Er dauert bis am \_\_\_\_\_ und ist **nicht kündbar**.

### 3. Probezeit (Art. 5 L-GAV) (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☐ a) Die Probezeit beträgt **3 Monate**, die Kündigungsfrist beträgt 7 Tage.

☐ b) Die Probezeit beträgt **14 Tage**, die Kündigungsfrist beträgt 3 Tage.

☐ c) Es besteht **keine Probezeit**.

☐ d) Die Probezeit beträgt \_\_\_\_\_ (max. 3 Monate),  
die Kündigungsfrist beträgt \_\_\_\_\_ (min. 3 Tage).

### 4. Kündigung (Art. 6 L-GAV) (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☐ a) Die Kündigungsfrist beträgt nach Ablauf der Probezeit 1 Monat (bzw. 2 Monate ab dem sechsten Dienstjahr), jeweils auf das Ende eines Monats.

☐ b) Allfällige längere Kündigungsfristen: \_\_\_\_\_

### 5. Arbeitszeit und Ferien (Art. 15 und Art. 17 L-GAV)

Die einzelnen Arbeitseinsätze erfolgen jeweils nach Absprache im gegenseitigen Einvernehmen. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit liegt unter 42 Stunden (in Kleinbetrieben unter 45 Stunden; in Saisonbetrieben unter 43,5 Stunden). Der Mitarbeitende hat Anspruch auf **5 Wochen Ferien** pro Dienstjahr. Der Ferienlohn wird mit 10,65% des Bruttolohnes vergütet. Der Mitarbeitende hat Anspruch auf 6 (0,5 Tage pro Monat) bezahlte Feiertage pro Kalenderjahr (Bundesfeiertag inbegriffen). Die Lohnzahlung für die Feiertage erfolgt durch eine Vergütung von 2,27% des Bruttolohnes.

### 6. Wichtige Hinweise

Der Mitarbeitende ist orientiert: Über das Ende der Deckung für Berufsunfälle bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die einunddreissigtägige Nachdeckung und die Abredeversicherung für Nichtberufsunfälle bei der Unfallversicherung bei Zwischensaison sowie Beendigung des Arbeitsverhältnisses, den Wiedereinschluss des Unfalles bei der Krankenpflegeversicherung und den Wechsel in eine Einzelversicherung bei der Krankengeldversicherung. Der Mitarbeitende ist verpflichtet, sich ab dem ersten Arbeitstag gemäss den Bestimmungen des KVG für Krankenpflege zu versichern. Bei einem Beschäftigungsgrad von unter 8 Stunden pro Woche ist der Abschluss der NBU-Versicherung Sache des Mitarbeiters. Gestützt auf die Lebensmittelgesetzgebung orientiert der Mitarbeitende den Arbeitgeber sofort bei Fieber, Durchfall, Erbrechen und eitrigen Wunden.

Sexuelle Belästigung und diskriminierendes Verhalten sind ausdrücklich untersagt. Entsprechendes Fehlverhalten kann zu einer fristlosen Kündigung führen.

### 7. Berufsausbildung (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante g)

Der Mitarbeitende bestätigt, dass er, entsprechend seinen Angaben und vorgelegten Dokumenten, folgende Berufsausbildung hat:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- ☐ a) mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
- ☐ b) mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
- ☐ c) mit EFZ und mind. 6 Tage anerkannte berufsspezifische Weiterbildung
- ☐ d) Berufsprüfung nach Art. 27 lit. a BBG
- ☐ e) mit anderem Zertifikat: \_\_\_\_\_
- ☐ f) keine gastgewerbliche Berufslehre, aber abgeschlossene Progresso-Ausbildung
- ☐ g) keine den L-GAV betreffende Ausbildung

